

habeant potestatem accusandi. Et si in primò crimine victi sunt falsum dicere, in secundo non habeant potestatem dicendi.

46. Omnibus. Item in eodem⁶⁴, ut virgines non velentur ante viginti quinque annos, nisi rationabili necessitate cogente.

5 47. Omnibus. In concilio Gangarense⁶⁵, ut nulli liceat oblata, quae ad pauperes pertineant, rapere vel fraudare.

48. Omnibus sacerdotibus^o. Item in eodem⁶⁶, ut ecclesiastica ieiunia sine necessitate rationabili non solvantur.

49. Sacerdotibus. In concilio Acyronense⁶⁷ inventum est in eos qui cum 10 quadrupedibus vel masculis contra naturam peccant: dura et districta penitentia. Quapropter episcopi et presbyteri, quibus iudicium penitentiae iniunctum est, conentur omnimodis hoc malum a consuetudine prohibere vel abscondere.

50. Episcopis. In concilio Neocaesariense⁶⁸, ut nullatenus presbyter ordinetur ante trigesimum aetatis suae annum, quia dominus Iesus non praedicavit ante trigesimum 15 annum.

51. Omnibus. In decretalibus Siricii papae⁶⁹, ut alterius sponsam nemo accipiat.

52. Episcopis, monachis, virginibus. Item eiusdem⁷⁰, ut monachi et virgines suum propositum omnimodis observent.

53. Omnibus. In decretalibus Innocenti papae⁷¹, ut pax detur ab omnibus, 20 confectis Christi sacramentis.

54. Sacerdotibus. Item eiusdem⁷², ut nomina publice non recitentur ante precem sacerdotalem.

55. Episcopis, sacerdotibus. Item eiusdem⁷³, ut nulli sacerdotum liceat ignorare sanctorum canonum instituta.

25 56. Episcopis. In decretis Leonis papae⁷⁴ sicut et in Sardicense concilio⁷⁵, ut episcopi alterius clericum ad se non sollicitent nec ordinent.

57. Episcopis. Item eiusdem⁷⁶, ut nullus episcopus servum alterius ad clericatus officium sine domini sui voluntate promovere praesumat; et hoc Gangarense concilium⁷⁷ prohibet.

30 58. Episcopis. Item eiusdem⁷⁸, ut si quis sacerdotum contra constituta decretalia praesumptiose agat et corrigi nolens, ab officio suo submoveatur.

59. Episcopis. In decretis Gelasii papae⁷⁹, ut nullus episcopus viduas velare praesumat.

60. Episcopisⁿ. Haec enim, dilectissimi, pio studio et magna dilectionis intentione vestram unanimitatem ammonere studuimus, quae magis necessaria videbantur, 35 ut sanctorum patrum canonicis institutis inhaerentes praemia cum illis aeternae felicitatis accipere mereamini. Scit namque prudentia vestra, quam terribili anathematis censura feriuntur qui praesumptiose contra statuta universalium conciliorum venire audeant. Quapropter et vos diligentius ammonemus, ut omni intentione illud horribile 40 execrationis iudicium vobis cavere studeatis, sed magis canonica instituta sequentes et pacifica unitate nitentes ad aeterna pacis gaudia pervenire dignemini^a. Sunt^r quoque aliqua^s capitula quae nobis utilia huic praecedenti ammonitione subiungere visa sunt^r.

o) sac. om. 12. p) Item alia capitula 2. 7. 10, in quibus hoc caput 60. pro novi capitularis prooemio, capita vero 61. 62. rell. pro capp. 1. 2. rell. habentur. q) sic 2 — 5. 7. 10. 12; digni efficiamini 1. 6. r) Sunt.... sunt om. 2. 7. 10. s) alia 5. 12.

64) *ibid.* c. 93. 65) *Conc. Gangr.* c. 8. 66) *ibid.* c. 19. 67) *Conc. Ancyr.* c. 15. 68) *Conc. Neocaes.* c. 11. 69) c. 4. 70) *Decret. Syric.* c. 6. 71) c. 1. 72) *Decret. Innoc.* c. 2. 73) *Inno decret. Caelest.* c. 20. 74) c. 39. 75) c. 18. 19. 76) *Decret. Leon.* c. 1. 77) c. 3. 78) *Decret. Leon.* c. 5. 79) c. 13.

61. Omnibus. Primo omnium, ut fides catholica ab episcopis et presbyteris diligenter legatur et omni populo praedicetur, quia hoc primum praeceptum est domini Dei omnipotentis in lege⁸⁰: 'audi, Israel, quia dominus Deus tuus Deus unus est. Et ut ille diligatur ex toto corde et ex tota mente et ex tota anima et ex tota virtute nostra'.

5

62. Omnibus. Ut pax sit et concordia et unanimitas cum omni populo christiano inter episcopos, abbates, comites, iudices et omnes ubique sen maiores sen minores personas, quia nihil Deo sine pace placet nec munus sanctae oblationis ad altare, sicut in euangelio⁸¹ ipso Domino praecipiente legimus; quia et illud secundum mandatum est in lege⁸²: 'diliges proximum tuum sicut te ipsum'; item in euangelio⁸³: 10 'beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur'. Et iterum⁸⁴: 'in hoc cognoscent omnes quia mei discipuli estis, si dilectionem habueritis ad invicem'. In hoc enim praecepto discernuntur filii Dei et filii diaboli; quia filii diaboli semper dissensiones et discordias movere satagunt: filii autem Dei semper paci et dilectioni student⁸⁵.

63. Omnibus. Ut quibus data est potestas iudicandi iuste iudicent, sicut scriptum 15 est⁸⁶: 'iuste indicate, fili hominum', non in muneribus, 'quia⁸⁷ munera excecant corda prudentium et subvertunt verba iustorum', non in adolatione, nec in consideratione personae, sicut in deuteronomio⁸⁸ dictum est: 'quod iustum est iudicate; sive civis sit ille sive peregrinus, nulla sit distantia personarum, quia Dei iudicium est'. Primo namque iudici diligenter discenda est lex a sapientibus populo composita, ne per igno- 20 rantiam a via veritatis erret. Et dum ille rectum intellegat iudicium, caveat ne declinet, aut per adolationem aliquorum aut per amorem cuiuslibet amici aut per timorem alicuius potentis aut propter praemium a recto iudicio declinet; et honestum nobis videtur, ut iudices ieiuni causas audiant et discernant.

64. Omnibus. Item habemus in lege⁸⁹, Domino praecipiente: 'non periurabis 25 in nomine meo, nec pollues nomen domini Dei tui', et⁹⁰ 'nec adsumes nomen domini Dei tui in vanum'. Ideo omnino ammonendi sunt omnes diligenter, ut caveant periurium, non solum in sancto euangelio vel in altare seu in sanctorum reliquiis, sed et in communi loquella; quia sunt aliqui qui per caritatem et veritatem iurant et cavent se a iuramento nominis Dei, et nesciunt quia idem est Deus quod est caritas et veritas, 30 dicente Iohanne apostolo⁹¹, quia 'Deus caritas est'; item ipse Dominus in euangelio⁹²: 'ego sum via et veritas'; ideo qui in veritate et caritate iurat, in Deo iurat. Item cavendum est, ne farisaica superstitione aliquis plus aurum honoret quam altare; ne dicat ei Dominus: 'stulte⁹³ et caece, quid est maius: aurum vel altare quod sanctificat aurum?' Sed et nobis honestum videtur, ut, qui in sanctis habeat iurare, hoc ieiunus 35 faciat cum omni honestate et timore Dei; et sciat, se rationem redditurum Deo uniuscuiusque iurantem, ubicumque sit, sive intra aeclesiam, sive extra aeclesiam. Et ut parvuli qui sine rationabili aetate sunt non cogantur iurare, sicut Guntbodingi⁹⁴ faciunt. Et qui semel perimratus fuerit, nec testis sit posthaec nec ad sacramentum accedat nec in sua causa vel alterius iurator existat.

40

65. Omnibus. Item habemus in lege Domini⁹⁵ mandatum: 'non auguriamini'; et in deuteronomio⁹⁶: 'nemo sit qui ariolos sciscitetur vel somnia observet vel ad auguria

t) sic 1. 14; buntgodingi 4; gundbodingi 12; guntbodingi 2; gunebodigni 9; gonebiidigni 10. 11; guneodigni 5.

80) Deuter. 6, 4. 5. 81) Matth. 5, 23. 24. 82) Levit. 19, 18. 83) Matth. 5, 9. 45
84) Ioh. 13, 35. 85) Cfr. 1. Ioh. 3, 10. 86) Zachar. 8, 16. 87) Deuter. 16, 19.
88) 1, 16. 17. 89) Levit. 19, 12. 90) Exod. 20, 7. 91) 1. Ioh. 4, 16. 92) Ioh. 14, 6.
93) Matth. 23, 19. 94) Gundebada lege viventes, Burgundiones. 95) Levit. 19, 26. 96) 18, 10. 11.

intendat'; item: 'ne sit maleficus nec incantator nec pithones consolator'. Ideo praecipimus, ut cauculatores nec incantatores nec tempestarii vel obligatores non fiant; et ubicumque sunt, emendentur vel damnentur.

Item de arboribus vel petris vel fontibus, ubi aliqui stulti luminaria vel alias observationes faciunt, omnino mandamus, ut iste pessimus usus et Deo execrabilis, ubicumque inveniatur, tollatur et destruatur.

66. Omnibus. Item praedicari necesse est, quantum malum sit odium vel invidia, quia in lege⁹⁷ scriptum est: 'non oderis fratrem tuum in corde tuo, sed publice argues eum'; item Iohannes euangelista⁹⁸: 'qui odit fratrem suum, homicida est'; item in euangelio⁹⁹: 'si peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum inter te et ipsum solum', et cetera quae ibi leguntur. De avaritia autem apostolum legimus dicentem¹: 'avaritia, quae est idolorum servitus, cavenda est'. Item de concupiscentia legitur², quod radix sit omnium malorum; et in lege³: 'non concupisces rem proximi tui'.

67. Episcopis^u, omnibus. Item ut homicidia infra patriam, sicut in lege⁴ Domini interdictum est, nec causa ultionis nec avaritiae nec latrocinandi non fiant; et ubicumque inventa fuerint, a iudicibus nostris secundum legem ex nostro mandato vindicentur; et non occidatur homo, nisi lege iubente.

68. Omnibus. Item et furta et iniusta conubia necnon et falsa testimonia, sicut saepe rogavimus, prohibete diligenter, sicut et lex Domini prohibet⁵.

69. Omnibus. Et hoc cum magno studio ammonete, ut filii honorent parentes suos; quia ipse Dominus dicit⁶: 'honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longaevus super terram quam dominus Deus tuus dabit tibi'.

70. Sacerdotibus. Ut episcopi diligenter discutiant per suas parrochias presbyteros, eorum fidem, baptisma et missarum celebrationes, ut et fidem rectam teneant et baptisma catholicum observent et missarum preces bene intellegant, et ut psalmi digne secundum divisiones versuum modulentur et dominicam orationem ipsi intellegant et omnibus praedicent intellegendam, ut quisque sciat quid petat a Deo; et ut 'Gloria Patri' cum omni honore apud omnes cantetur: et ipse sacerdos cum sanctis angelis et populo Dei communi voce 'Sanctus, Sanctus, Sanctus' decantet. Et omnimodis dicendum est presbyteris et diaconibus, ut arma non portent, sed magis se confidant in defensione Dei quam in armis.

71. Aliquid sacerdos, aliquid populus. Item placuit nobis ammonere reverentiam vestram, ut unusquisque vestrum videat per suam parrochiam, ut aeclesia Dei suum habeat honorem, simul et altaria secundum suam dignitatem venerentur, et non sit domus Dei et altaria sacrata pervia canibus, et ut vasa sacrata Deo cum magna diligentia ab eis colligantur qui digni sunt vel cum honore serventur; et ut secularia negotia vel vaniloquia in ecclesiis non agantur, quia domus Dei domus orationis debet esse, non spelunca latronum⁷; et ut intentos habeant animos ad Deum quando veniunt ad missarum sollempnia, et ut non exeant ante completionem benedictionis sacerdotalis.

72. Sacerdotibus. Sed et hoc flagitamus vestram almitatem, ut ministri altaris Dei suum ministerium bonis moribus ornent, seu alii canonice^v observantiae ordines vel monachici^w propositi congregationes^x; obsecramus, ut bonam et probabilem habeant conversationem, sicut ipse Dominus in euangelio⁸ praecipit: 'sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona et glorificent patrem vestrum qui in celis est',

45 u) deest 5. v) sic 2, 3; canonici alii. w) monachi 3—5, 9, 12, 14. x) consecratione 5.

97) *Levit.* 19, 17. 98) 1. *Ioh.* 3, 15. 99) *Matth.* 18, 15. 1) *Coloss.* 3, 5. 2) 1. *Timoth.* 6, 10. 3) *Exod.* 20, 17. 4) *Exod.* 20, 13. 5) *Exod.* 20, 14—16. 6) *Exod.* 20, 12. 7) *Cfr. Matth.* 21, 13. 8) *Matth.* 5, 16.